

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת יסמין פרידמן

פ/25/3094

הצעת חוק אומנה לילדים (תיקון – העברת תשלומים להורה אומנה במקרים מיוחדים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 46 בחוק אומנה לילדים, התשע"ו–2016¹, בסעיף 46, אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:

"(ו) על אף הוראות סעיפים קטנים (ג) ו-(ו) ועל אף הוראות סעיף 69 לחוק הביטוח הלאומי, לגבי ילד באומנה שאינו בקשר אישי עם הוריו במשך תקופה של שלושה חודשים לפחות, תשולם קצבת ילדים המגיעה בעדו בעבור התקופה האמורה, להורה האומנה."

דבר הסבר

בישראל כ-4,300 הורי אומנה אשר לקחו על עצמם להעניק לילדים אשר זקוקים לכך בית חם ואוהב. ילדים אלה אשר מגיעים אל המשפחות עם מטען רגשי רב, זקוקים לביטחון, תשומת לב רבה ומסירות מצד הורי האומנה. קיימים מצבים, שבהם ילדי האומנה אינם נפגשים לתקופה מסוימת עם ההורה הביולוגי, ונטל הטיפול בילדים מוטל במלואו על הורי האומנה. דוגמה למצב כזה היא תקופת משבר הקורונה, שבה יצאו הוראות המגבילות את מפגשי ילדי האומנה עם ההורים הביולוגיים. מכיוון שבמקרים בהם אין מפגשים עם ההורים הביולוגיים, העומס על הורה האומנה הוא גדול יותר, מוצע שתשלומי קצבת הילדים המגיעים בתקופות של שגרה להורים הביולוגיים, יעברו להורי האומנה על מנת לאפשר להם לטפל בילדים בצורה הטובה ביותר בתקופות שבהן ההורים הביולוגיים אינם לוקחים חלק בטיפול בהם.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת קטי קטרין שטרית (פ/24/2148) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת קטי קטרין שטרית (פ/25/2889) ועל ידי חברת הכנסת מירב בן ארי (פ/25/3093).

הצעת החוק זהה לפ/24/2148 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בניסן התשפ"ג (29.03.2023)

¹ ס"ח התשע"ו, עמ' 586.